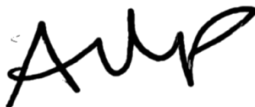


UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ



Política de protección y uso de datos personales por parte del Consultorio Jurídico

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Nombre: Christian Espinosa Velarde Cargo: Delegado de Protección de Datos	Nombre: Ana María Paz Cargo: Departamento Legal	Nombre: Diego Quiroga Cargo: Rector
Fecha: marzo 2025	Fecha: marzo 2025	Fecha: marzo 2025

PROTECCIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DEL CONSULTORIO JURÍDICO

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, te informamos lo siguiente:

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos personales?

La UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ (en adelante “USFQ”) es responsable del tratamiento de los datos personales. Por ello, pone a tu disposición la siguiente información:

Domicilio:	Av. Diego de Robles S/N y Pampite, Quito-Ecuador
Telefono:	(02) 297-1700.
Correo electrónico DPO:	datos@usfq.edu.ec
Página Web:	https://www.usfq.edu.ec/es

2. ¿A quienes aplica este aviso de privacidad?

Este aviso de privacidad aplica a los usuarios del consultorio jurídico de la USFQ.

3. ¿Cuál es el objetivo de esta política?

Informar a los usuarios sobre los tratamientos de sus datos personales a fin de garantizar su derecho a la protección de estos.

4. ¿Cómo obtenemos tus datos personales?

Los datos personales son proporcionados por los usuarios que solicitan los servicios del consultorio jurídico. Estos datos son recopilados directamente de los titulares cuando se solicitan los servicios por medio de un formulario, entrevistas o de los documentos remitidos a los miembros de la USFQ. Asimismo, podremos acceder a sus datos personales mediante mecanismos de fuentes abiertas públicas o cuando nos son remitidos por autoridades estatales.

La USFQ recopila únicamente los datos personales que son estrictamente necesarios para los fines establecidos del consultorio jurídico.

La USFQ te informa que la precisión de tus datos personales durante el proceso de solicitud de servicios del consultorio jurídico es fundamental. Dado que los datos personales inexactos o erróneos pueden afectar nuestra capacidad para gestionar adecuadamente la solicitud de servicios. En caso de que tus datos personales no estén correctos, el consultorio jurídico podría enfrentar dificultades al procesar tu solicitud, contactarte para notificaciones que correspondan a las actuaciones judiciales, emitir documentos precisos o garantizar el acceso a los servicios del consultorio. Adicionalmente, los errores en los datos pueden ocasionar retrasos o complicaciones en los servicios.

El suministro de los datos personales por parte del usuario es esencial para que el consultorio jurídico gestione correctamente los servicios necesarios dependiendo del caso que se presente. Si el usuario opta por no proporcionar los datos necesarios, el consultorio no podrá tener la capacidad de procesar la solicitud o brindar los servicios necesarios.

Los usuarios garantizan que los datos proporcionados son completos, exactos y están actualizados al momento de su entrega.

5. ¿Cómo utilizamos tus datos personales?

Para el tratamiento de tus datos personales podrá concurrir las siguientes bases de legitimación: Obligaciones contractuales, obligaciones legales y consentimiento, asegurando en todo momento la protección y el correcto manejo de tus datos personales conforme lo dispuesto en la normativa vigente.

En algunos casos y bajo circunstancias, la base de legitimación para el tratamiento de datos personales cambiara conforme a la naturaleza del tratamiento y el propósito específico. Cada tratamiento de los datos se realizará conforme a la normativa vigente y se ajusta a los principios de protección de datos personales aplicables a cada situación.

En este sentido, el Consultorio Jurídico de la USFQ tratara tus datos personales para las siguientes finalidades y bases de legitimación:

Sobre la base del cumplimiento de obligaciones contractuales:

- **Para realizar patrocinios:** El tratamiento de datos en patrocinios judiciales se lleva a cabo para gestionar la representación legal. Esto incluye evaluar solicitudes, recopilar documentos, comunicarse con las partes, dar seguimiento al caso e incorporar el convenio de patrocinio.
- **Para la solicitud de documentos para levantar expedientes físicos y digitales:** El tratamiento de datos tiene como finalidad recopilar la documentación e información necesaria para gestionar el trámite judicial o administrativo, asegurando un respaldo físico y electrónico del caso. Asimismo, permite garantizar la calidad del servicio.
- **Para el levantamiento de entrevista:** El tratamiento de datos se realiza para recopilar la información esencial del caso y respaldar la asesoría o entrevistas. Además, facilita la construcción de la teoría del caso en caso de otorgarse patrocinio.
- **Para la gestión de organización de expedientes:** El tratamiento de datos sigue un sistema numérico en el archivo físico, permitiendo que solo el personal autorizado ubique el caso. En el archivo digital, el acceso está restringido a quienes lo gestionan. Este proceso garantiza un manejo adecuado de la causa, asegura la calidad del servicio y proporciona un respaldo del trabajo realizado.
- **Para la gestión de preparatoria de testigos:** La preparación de testigos busca garantizar su orientación y preparación para el proceso, contribuyendo al éxito del caso. Este trabajo fortalece continuamente la teoría del caso de forma estratégica, aumentando las posibilidades de un resultado favorable. Además, es una herramienta clave para presentar una argumentación sólida y coherente ante las instancias correspondientes.
- **Para la gestión de mensajería:** El servicio de mensajería gestiona la entrega de oficios y escritos a las entidades vinculadas al consultorio, llevando un registro como evidencia del trabajo realizado. Asimismo, garantiza la confidencialidad de la información y su uso exclusivo para los fines previstos.

Sobre la base del cumplimiento de obligaciones legales:

- **Para la gestión de comunicación con el usuario:** La comunicación con el usuario busca mantenerlo informado sobre el desarrollo de su caso y registrar estas interacciones, según lo exige la Defensoría Pública. Además, facilita el seguimiento del proceso y permite que el usuario reporte asuntos relevantes relacionados con su caso.
- **Para gestionar el proceso de renovación del permiso de funcionamiento del consultorio jurídico:** Los datos almacenados por el consultorio se utilizan en el Proceso de Renovación del Permiso de Funcionamiento, esencial para garantizar su operatividad. Este procedimiento asegura la continuidad del consultorio y respalda el funcionamiento de la carrera de Derecho en la universidad.

Sobre la base del consentimiento libre, informado, inequívoco y específico:

- **Perfilamiento para la aprobación de solicitudes para patrocinios:** Se analizan los nombres y cédulas proporcionados voluntariamente mediante un formulario de Microsoft Forms, con el fin de identificar conflictos de interés, verificar la competencia del caso y evaluar el cumplimiento de los requisitos económicos para la atención.
- **Para la cesión de datos personales a terceros nacionales o internacionales:** El responsable podrá compartir sus datos personales con terceros aliados o proveedores, que podrán utilizar los datos para prestar servicios complementarios a las actividades de patrocinio, siempre bajo los lineamientos de confidencialidad y protección de datos establecidos.
- **Para el tratamiento de datos de menores de edad:** El consultorio jurídico maneja datos de menores de edad en el marco de la prestación del servicio de patrocinio. Los datos que se procesarán incluyen la historia clínica, exámenes psicológicos y exámenes patológicos, los cuales son considerados sensibles. Para acceder a nuestro servicio de patrocinio, requerimos su consentimiento explícito para el tratamiento de estos datos.

6. ¿Qué tipos de datos personales son tratados?

Datos personales no sensibles:

- Datos identificativos (por ejemplo, nombres, apellidos, número de cédula, firma).
- Datos de contacto (por ejemplo, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, dirección).
- Características personales (por ejemplo, estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, características físicas).
- Circunstancias sociales (por ejemplo, características de alojamiento, vivienda, situación familiar, propiedades, posesiones).
- Datos económicos o financieros (por ejemplo, ingresos y egresos económicos)
- Datos académicos y profesionales (por ejemplo, formación, titulaciones, historial del estudiante, experiencia profesional, pertenencia a colegios o asociaciones profesionales).

Datos personales sensibles:

- Características personales (por ejemplo, nacionalidad)

- Datos de niños, niñas y adolescentes (por ejemplo, historia clínica, exámenes psicológicos, exámenes patológicos)
- Antecedentes penales

7. Protección de los datos personales de categorías especiales

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) reconoce ciertos datos personales como de categorías especiales, entre ellos los datos sensibles mencionados en la sección anterior. En cumplimiento de esta normativa, la USFQ no recopilará ni utilizará dichos datos, salvo que exista una obligación legal o resulte necesario para la relación contractual.

Si la finalidad contemplada implica el uso de uno o varios de tus datos sensibles, solicitaremos tu consentimiento de acuerdo con lo establecido en la Sección 4. Asimismo, solo obtendremos estos datos a través de los medios autorizados por la normativa vigente.

8. ¿Cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

La USFQ establece los plazos de conservación de los datos personales de los usuarios del consultorio jurídico de acuerdo con las finalidades del tratamiento y la normativa aplicable. Tus datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con dichas finalidades o hasta que el usuario ejerza sus derechos, a menos que exista una obligación legal que requiera su conservación indefinida.

9. ¿Qué terceros pueden acceder a tus datos personales?

La USFQ compartirá tus datos personales con terceros únicamente cuando exista un fundamento jurídico que lo permita, o en aquellos casos en los que el usuario del Consultorio Jurídico haya otorgado su consentimiento explícito. Este fundamento puede surgir de una obligación legal que exija la comunicación de los datos, o cuando la comunicación es necesaria para cumplir con la prestación de los servicios. En todos los casos, la USFQ garantiza que el tratamiento de los datos personales se realice de acuerdo con las normativas de protección de datos aplicables, asegurando que los terceros con quienes se compartan los datos mantengan el mismo nivel de protección y confidencialidad.

Para el cumplimiento de las obligaciones legales, tus datos serán comunicados a los siguientes terceros:

- a) Entidades e instituciones de la administración pública, en razón de sus competencias (Defensoría Pública, Jueces y Tribunales, fiscalía general del estado, policía nacional, entre otros),

Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tus datos serán comunicados a:

- a) Proveedores de mensajería
- b) Prestadores de servicios tecnológicos e informáticos
- c) Empresas de gestión y mantenimiento de sistemas

La USFQ velará por el correcto tratamiento de los datos personales por parte de estos proveedores de servicios.

Toda transferencia de tus datos personales fuera del Ecuador se realizará conforme a la normativa vigente y a las disposiciones que en su momento emita la Superintendencia de Protección de Datos.

10. ¿Qué derechos puedo ejercer sobre mis datos personales?

Según lo señalado en la legislación de protección de datos personales, tienes derecho a:

1. Remisión de más detalles sobre el uso que hacemos de tus datos.
2. Remisión de una copia de los datos personales que nos ha proporcionado en los lineamientos de la LOPDP.
3. Actualización de cualquier dato modificado o cambiado y la rectificación de cualquier inexactitud en los datos personales que tratamos en los lineamientos de la LOPDP.
4. Eliminación de cualquiera de tus datos personales cuando ya no tengamos un fundamento legal para utilizar.
5. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento, retirar tu consentimiento para que dejemos de realizar ese tratamiento concreto.
6. Oponerse a cualquier tratamiento basado en el interés legítimo cuando: a) No se afecten derechos y libertades fundamentales de terceros, la ley se lo permita y no se trate de información pública, de interés público o cuyo tratamiento está ordenado por la ley. b) El tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa; el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernen, incluida la elaboración de perfiles; en cuyo caso los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. c) Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento como consecuencia de la concurrencia de un interés legítimo, previsto en el artículo 7, y se justifique en una situación concreta personal del titular, siempre que una ley no disponga lo contrario, A menos que nuestras razones para llevar a cabo dicho tratamiento superen cualquier perjuicio a tus derechos de protección de datos.
7. Suspender el tratamiento de tus datos en las siguientes situaciones: a) Cuando el titular impugne la exactitud de los datos personales, mientras el responsable de tratamiento verifica la exactitud de los mismos; b) El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; c) El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; y, d) Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 31 de la presente LOPDP, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
8. La portabilidad de tus datos en un formato compatible, actualizado, estructurado, común, interoperable y de lectura mecánica, preservando tus características; o a transmitirlos a otros responsables en los lineamientos de la LOPDP.
9. No ser sujeto de decisiones total o parcialmente automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos en él o que atenten contra tus derechos y libertades fundamentales.

El ejercicio de estos derechos está sujeto a ciertas excepciones, en algunos casos establecidas en la

LOPDP, para salvaguardar el interés público (p. ej., prevenir o detectar un acto ilícito) y los intereses de la USFQ. Si ejerces alguno de estos derechos, se verificará la legitimidad de la solicitud y recibirá una respuesta en el plazo de hasta quince (15) días.

Si no estás satisfecho con el uso de tu información personal o de la respuesta recibida al ejercer tus derechos, tienes derecho a presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos Personales, a través de los canales habilitados para el efecto.

Asimismo, podrás solicitar la revocación del consentimiento otorgado para el tratamiento de tus datos.

Para ejercer los indicados derechos o plantear cualquier cuestión relativa al tratamiento de tus datos personales, debes dirigirte al Delegado de Protección de Datos Personales a través de un correo electrónico a: datos@usfq.edu.ec

11. ¿Cómo protegen mis datos personales?

Dado que la USFQ respeta tu privacidad y valora tu confianza, las únicas personas que acceden a tus datos personales son aquellas que deban utilizar para llevar a cabo las actividades descritas en este aviso de privacidad.

La organización utiliza medidas de seguridad técnicas, organizativas, administrativas y jurídicas para proteger la seguridad, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus datos personales. Estas medidas fueron implementadas para proteger tu información personal contra el acceso, revelación, uso y modificación no autorizados y son revisadas, probadas de forma periódica.

A pesar de esto, y dado que Internet no es un entorno 100% seguro, no podemos garantizar, ni asegurar la seguridad de cualquier información que nos proporcione. No podemos garantizar, ni tampoco garantizamos la seguridad absoluta de las comunicaciones hacia o desde nuestros sitios web o aplicaciones y herramientas digitales, o que los datos que sean transmitidos o almacenados en o a través ellas, están o estarán totalmente seguros contra su pérdida, mal uso o acceso no autorizado por parte de terceros.

12. Actualización

La USFQ está constantemente actualizando sus procesos internos para brindarte un mejor servicio. Por ello, es posible que actualicemos este aviso de privacidad periódicamente. Si realizamos cambios importantes, te notificaremos a través de nuestros medios oficiales.

Última actualización: marzo 2025.